



Le directeur général

7436

Campania Solare S.r.l.

Décret législatif du 3 avril 2006, n. 152, contenant « Règlement sur le sujet environnemental » Et, notamment, la deuxième partie, les titres I et III, et les annexes y afférentes

l'arrêté du 24 décembre 2015 du ministre de l'Environnement et de la Protection Territoire et Mer en accord avec le Ministère des Biens et Activités Culturelles et tourisme, publié au Journal Officiel no. 16 du 21 janvier 2016, avec lequel ils étaient a publié les « Directives méthodologiques pour la préparation de cadres prescriptifs dans le mesures d'évaluation environnementale relevant de la compétence de l'État » ;

le décret législatif du 1er mars 2021, n. 22, converti, avec modifications, par loi du 22 avril 2021, n. 55 ;

article 15 du décret législatif du 11 novembre 2022, n. 173, contenant des « Dispositions questions urgentes concernant la réorganisation des responsabilités des ministères », publiée dans la série du Journal Officiel Général non. 264 du 11 novembre 2022 ;

que suite à la modification évoquée au point précédent, le Ministère de la transition écologique a changé son nom en Ministère de l'Environnement et la sécurité énergétique ;

le décret du président du Conseil des ministres du 29 juillet 2021, n. 128, contenant le « Règlement d'organisation du ministère de la Transition écologique », admis à l'inscription par la Cour des Comptes au n°. 2763 du 14 septembre 2021 ;

l'Arrêté du Président du Conseil des Ministres du 21 mai 2024 portant qui a été attribué à l'Arche. Gianluigi Nocco le poste de direction générale de Directeur général des évaluations environnementales ;

Article 17-undecies « Régime transitoire en matière d'EIE » du décret législatif 9 juin 2021, n. 80 converti avec modifications par la loi du 6 août 2021, n. 113 ;

Décret législatif du 29 décembre 2003, n. 387, contenant « Mise en œuvre de Directive 2001/77/CE relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources sources d'énergie renouvelables dans le marché intérieur de l'électricité » et en particulier l'article 12 où il est a indiqué que

» ;

Décret législatif du 3 mars 2011, n. 28 contenant « Mise en œuvre de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie provenant de sources renouvelables, modifiant et abrogation ultérieure des directives 2001/77/CE et 2003/30/CE » ;

l'arrêté du ministère du Développement économique du 10 septembre 2010, publié au Journal Officiel du 18 septembre 2010, n. 219, contenant des « Lignes directrices pour l'autorisation des installations alimentées par des sources renouvelables » ;

Règlement (UE) no. 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022, qui établit le cadre pour accélérer la diffusion des énergies renouvelables, et en particulier Article 6, précisant "

» ; _____

l'art. 36, paragraphe 2^{ter} du décret législatif du 30 avril 2022, n. 36 ans, converti, avec modifications, par loi du 29 juin 2022, n. 79, contenant « D'autres mesures urgentes pour la mise en œuvre du Plan National de Relance et de Résilience (PNRR) », selon lequel « La Surintendance Spéciale du PNRR, mentionnée à l'article 29 du décret législatif du 31 mai 2021, n. 77, converti, avec modifications, par la loi du 29 juillet 2021, n. 108, exerce les fonctions de protection des biens culturels et paysagers même dans les cas où ces biens sont affectés par interventions prévues par le Plan National Intégré Énergie et Climat (PNIEC) soumises à évaluation de l'impact environnemental (EIE) au niveau de l'État ou relève de sa compétence territorial d'au moins deux directions périphériques du ministère de la Culture. La fourniture dont pour la première période, cela s'applique également aux procédures pendantes" ;

le décret législatif du 17 mai 2022, n. 50, « Mesures politiques urgentes sources d'énergie nationales, productivité des entreprises et attraction des investissements, ainsi que dans matière de politique sociale et de crise ukrainienne" convertie, avec amendements, par la loi 15 Juillet 2022, n. 91 ;

l'arrêté du ministre de la Transition écologique du 2 septembre 2021, n. 361 concernant la composition, les tâches, l'articulation, l'organisation et les méthodes de fonctionnement de la Commission Technique du PNRR-PNIEC ;

l'arrêté du ministre de la Transition écologique du 10 novembre 2021, n. 457 et du 29 décembre 2021, n. 551 pour la nomination des membres de la Commission Technique PNRR-PNIEC et du 30 décembre 2021, n. 553 de nomination du Président de la Commission PNRR-PNIEC ; les autres décrets nommant les membres de la Commission n.27232 e n.27234 du 3 mars 2022, n.60868 du 16 mai 2022, n. 65912 et n.65913 du 26 mai 2022 ;

que la Commission Technique du PNRR-PNIEC a pris ses fonctions le 18 janvier 2022 ;

les arrêtés du ministre de l'Environnement et de la Sécurité énergétique du 9 mai 2023 non. 154, concernant l'intégration des membres de la Commission Technique du PNRR - PNIEC et du 25 mai 2023 n. 175, concernant la nomination de l'ensemble des membres du Commission Technique PNRR-PNIEC ; les autres décrets nommant les membres du Commission n°. 287 du 1er septembre 2023 et n. 312 du 27 septembre 2023, n.312, n. 314, n.315, n.316 et n.317, du 19 décembre 2023 et n. 420 du 11 janvier 2024 ;

Décret législatif du 8 novembre 2021, n. 199 contenant « Mise en œuvre de Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, sur la promotion de l'utilisation de l'énergie provenant de sources renouvelables" et, en particulier, l'article 20 contenant

;

le décret-loi du 24 février 2023, n. 13, contenant des « Dispositions urgentes pour la mise en œuvre du Plan National de Relance et de Résilience (PNRR) et du Plan National de Relance investissements complémentaires au PNRR (PNC), ainsi que pour la mise en œuvre des politiques la cohésion et la politique agricole commune", convertie avec modifications par la loi du 21 avril 2023, non. 41 et, en particulier, l'article 47, avec lequel des modifications sont apportées à l'article 20, paragraphe 8, du décret législatif. n. 199/2021 ;

le décret-loi du 9 décembre 2023, n.181, transformé avec modifications par Loi du 2 février 2024, n.11, contenant des « Dispositions urgentes pour la sécurité énergétique des pays, la promotion de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, le soutien aux entreprises et forte consommation énergétique et sur la reconstruction des territoires touchés par le contexte exceptionnel les inondations survenant à partir du 1er mai 2023 » ;

le décret du Président de la République du 13 juin 2017, n. 120 concernant gestion des terres et roches excavées;

la demande de délivrance de la disposition relative à l'analyse d'impact Environnemental dans le cadre de la Disposition Unique en matière Environnementale (ci-après PUA), ai conformément à l'art. 27 du décret législatif du 3 avril 2006, n. 152, intégré à l'analyse d'impact visé à l'article 5 du décret présidentiel. n. 357 de 1997 et vérification simultanée du plan préliminaire utilisation de terres et de roches excavées, conformément à l'art. 24 du décret présidentiel. n.120/2017, ainsi que de l'autorisation d'aménagement paysager conformément à l'art.146 du décret législatif 42/2004 et de l'autorisation concernant la contrainte hydrogéologique, visée dans l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 3267e et Décret présidentiel du 24 juillet 1977, n. 616, présenté par Campania Solare S.r.l. entreprise. avec note acquis dans le cadre du protocole 98640/MATTM, en date du 15/09/2021, finalisé le 26/05/2022, pour le

que le type de projet est repris à l'Annexe I bis « Travaux, les systèmes et infrastructures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par le Plan National Intégré Energie et Climat (PNIEC), élaboré en application du Règlement (UE) 2018/1999 » au point 1.2.1 « Production d'électricité : centrales hydroélectriques, géothermie, éolien et photovoltaïque (sur terre et en mer), énergie solaire concentrée, production d'énergie d'origine marine et production de bioénergie à partir de biomasse solide, bioliquides, biogaz, résidus et déchets" et à l'annexe II de la deuxième partie du décret législatif 152/2006 au point 2), appelé

”;

le prot. remarque n. 87101/MiTE du 12/07/2022 avec lequel la Direction Générale Les évaluations environnementales ont communiqué aux administrations et organismes compétents délivrance des certificats environnementaux requis lors de la publication de la documentation présenté par l'initiateur sur le portail du ministère de la Transition écologique, aujourd'hui Ministère de l'Environnement et de la Sécurité Énergétique, afin de vérifier son adéquation et l'intégralité conformément à l'art. 27, c.5 du décret législatif 152/2006 ;

la note acquise dans le protocole. n.151833/MiTE du 12/02/2022 avec lequel la Société le promoteur a envoyé les ajouts demandés le 29/07/2022 par la Surintendance Archéologie, Beaux-Arts et Paysage pour les provinces de Caserta et Bénévent conformément à l'art.27 c.5 ;

le prot. remarque n. 158019/MiTE du 15/12/2022 avec laquelle la Direction Les Évaluations Environnementales Générales ont communiqué, conformément au c.6 de l'art.27 du Décret Législatif 152/2006, au promoteur, aux sujets autorisés à délivrer les certificats environnementaux requis et à tous les Organismes et Administrations potentiellement intéressés, la recevabilité de la demande d'EIE présenté dans le cadre du PUA ;

que, conformément à l'article 24, paragraphe 2, du décret législatif 152/2006, le publication de l'annonce relative à la demande de décision de compatibilité environnementale et le dépôt conséquent du projet, de l'étude d'impact environnemental comprenant le avant-projet d'utilisation sur site des terres et roches excavées, de synthèse non technique ainsi que l'Avis au public ont eu lieu sur le site Internet du Ministère de l'Environnement et de la Santé Sécurité Énergétique du 23/12/2022 ;

la documentation envoyée par le Proposant pour accompagner la demande l'étude d'impact sur l'environnement, ainsi que les précisions transmises au cours du processus enquête;

que la première réunion de la Conférence s'est tenue le 16/05/2023
Les services visés à l'art. 27, c.8 du décret législatif no. 152/2006, convoquée avec note prot. n. 62777/MASE du 19/04/2023 ;

la note du 16/06/2023, acquise dans le protocole. n. 99299/MASE du 19/06/2023, avec auquel le proposant a envoyé des documents supplémentaires volontaires ;

la note du 18/06/2024 acquise dans le protocole. n. 112837/MASE du 19/06/2023 avec que le promoteur a envoyé, suite à une demande de prolongation de 60 jours, le documentation en réponse à la demande d'ajouts formulée par la Commission technique PNRR-PNIEC du 26/04/2024 avec protocole. n. 5770/CTVA ;

qui, conformément à l'article 24 c. 5, du décret législatif no. 152/2006, daté 16/07/2024 la documentation complémentaire et le nouvel Avis ont été publiés au Public sur le site Internet du Ministère de l'Environnement et de la Sécurité Énergétique ;

l'avis du ministère de la Culture, mentionné dans la note prot. MIC_SS-PNRR 12264-P du 24/04/2024, pris à la même date que le protocole. n 77242/MASE, de résultat négatif;

que dans l'avis précité, la Surintendance Spéciale du PNRR a considérât qu

;

l'avis de la Commission Technique du PNRR-PNIEC n. 412 de 19/09/2024 mentionné dans la note prot. CTVA/13679 du 30/09/2024, pris à la même date que le protocole. n. 176458/MASE avec lequel la Commission elle-même a exprimé :

- AVIS FAVORABLE concernant la compatibilité environnementale du projet usine de production d'électricité à partir de sources solaires appelée ' " de la puissance de 79,21 MWc à atteindre en communes de Santa Maria La Fossa (CE) et Grazzanise (CE) avec goulotte de câble MT et Centrale électrique RTN "Cancello 380" située à Cancello ed Arnone (CE);
- AVIS FAVORABLE quant à l'absence d'impact négatif et significatif sur Sites Natura 2000 ZSC « Rivières Volturno et Calore Beneventano » IT8010027. Là L'évaluation de niveau II de l'impact spécifique conclut de manière positive ;

- AVIS FAVORABLE quant à la conformité du Plan Préliminaire de

l'utilisation de terres et de roches excavées conformément aux dispositions du décret présidentiel 120/2017, sans préjudice le respect de ce qui est prescrit dans la condition environnementale spécifique ;

que dans l'avis mentionné dans la note prot. MIC_SS-PNRR 12264-P du 24/04/2024, les notes suivantes sont rapporté

;

que dans l'avis précité la Surintendance Spéciale du PNRR en en ce qui concerne l'adéquation de la zone conformément au décret législatif 199/2021 art. 20 ch. 8 a communiqué que

de la note du 30/09/2024 acquise dans le protocole. n. 177257/MASE de 01/10/2024, avec lequel la Société proposante a déclaré qu'en ce qui concerne l'interférence du Goulotte de câbles MT avec un canal soumis à protection conformément à l'art.142 c. 1 lettre c) du décret législatif. 42/04,

;

qui, conformément à l'art. 22 paragraphe 1, lettre. a), du décret législatif. 11 21,

et que l'alinéa 1-ter suivant du décret susvisé législatif, prévoit que «

» ;

que le Plan National Intégré Énergie et Climat (PNIEC) a a indiqué les objectifs en matière d'énergie issue de sources renouvelables pour 2030, avec une référence particulière à voie de décarbonation visant à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui ont conduit à une grave urgence climatique dans toute l'Union européenne, objectifs pour lesquels l'Italie s'est engagée à augmenter la part jusqu'à 30 %.

"renouvelable" sur toute la consommation finale d'ici 2030 et, notamment, pour soutenir 55% de la consommation électrique avec de l'énergie provenant de sources renouvelables;

que le Plan de transition écologique (PTE) a encore étendu l'objectif de produire de l'énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030, en prévoyant une part égale à

72% de la production d'électricité et indiquant, entre autres, la nécessité de renforcer et soutenir également l'accélération des sources renouvelables dans le secteur agricole à travers également diffusion de systèmes agro-voltaïques ;

ainsi qu'en matière de production d'énergie à partir de sources renouvelables i principes fondamentaux établis par la législation de l'État constituent la mise en œuvre des Les directives de l'Union européenne, qui privilégient les énergies renouvelables, fixer les conditions d'une diffusion adéquate des systèmes pertinents, en tant que politique lutter contre le changement climatique ;

que, de l'enquête menée sur la nature des travaux, l

contribue à la réalisation des objectifs du Plan National Intégré de énergie et climat (PNIEC) et le Plan pour la transition écologique (PTE) ;

et concernant l'évaluation du composant là La Commission Technique du PNRR-PNIEC a prescrit des interventions d'atténuation pour la zone système constitué d'une bande périmétrique plurispécifique de forme naturelle appropriée dimensionné, ainsi que des interventions sur la centrale électrique qui atténuent l'impact sur le paysage ;

Que la Commission Technique du PNRR-PNIEC à l'issue des contrôles réalisés, en tenant compte de la nature des travaux et de leurs impacts potentiels, en ce qui concerne évaluation des composants croit que le le projet est compatible d'un point de vue environnemental, sous réserve du respect des conditions rapporté à votre avis ;

également que les problèmes critiques résiduels potentiels devront être résolus dans le cadre des contrôles du respect des conditions environnementales signalées dans l'avis de la Commission Technique PNRR-PNIEC rapportée ci-dessus ;

l'art. 25 alinéa 2 bis du décret législatif. 152/2006, tel que modifié par le décret législatif 9 Décembre 2023 n.181 converti avec modifications par la loi du 2 février 2024, n.11, qui à deuxième période prévoit :

n.199» ;

, sur la base de ce qui précède, prendre des mesures conformément à l'article 25 du décret législatif no. 152/2006, à la formulation de la mesure d'évaluation de l'impact environnemental sur la base de l'avis de la Commission Technique du PNRR-PNIEC n. 412 du 19/09/2024, composé du n. 93 (quatre-vingt-treize) pages qui, annexées au présent arrêté, en fait partie intégrante

1. Un avis positif est exprimé sur la compatibilité environnementale (

et avis favorable quant à l'absence d'impact négatif et significatif sur Site Natura 2000 : ZSC « Rivières Volturno et Calore Beneventano » IT8010027. Le Plan est considéré Préliminaire pour l'utilisation des terres excavées et des roches conformément aux dispositions du décret présidentiel n.120 de 2017, sans préjudice du respect de la condition environnementale spécifique.

2. Conformément à l'article 25, paragraphe 5, du décret législatif no. 152/2006, la durée de l'efficacité de cette disposition est de 5 ans à compter de la date de publication du cet arrêté sur le site du ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique, après quoi, sans préjudice du droit de prolongation à la demande du Promoteur, la procédure l'évaluation de l'impact environnemental devra être réitérée.

3. Le Promoteur, dans les limites de validité de la disposition mentionnée au paragraphe précédent, transmet à l'autorité compétente la documentation relative aux essais des ouvrages ou des certification de son exécution régulière, y compris des indications spécifiques concernant la conformité des travaux avec le projet enregistré et les conditions environnementales prescrites, conformément à l'article 28, paragraphe ~~bis~~, du décret législatif susmentionné. n. 152/2006.

1. Les conditions environnementales énoncées dans l'avis de la Commission doivent être respectées PNRR-PNIEC n. 412 du 19/09/2024. Le promoteur présente la demande de démarrage des travaux procédures de vérification de la conformité dans les délais indiqués dans l'avis susvisé.

1. Le Ministère de l'Environnement et de la Sécurité Énergétique - Direction Générale des Évaluations Environnementale, en tant qu'autorité compétente, conformément à l'article 28, paragraphe 2 du décret législatif n.m. 152/2006, vérifie le respect des conditions environnementales visées à l'article 2.

2. Le ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique réalise l'activité de vérification en exploitant les sujets identifiés à cet effet dans l'avis de la Commission Technique du PNRR - PNIEC n. 412 du 19/09/2024.

3. Les sujets et bureaux visés au paragraphe 2 concluent l'activité de vérification dans le délai visé à l'article 28, paragraphe 3, du décret législatif no. 152/2006, le communiquant les résultats à l'autorité compétente dans les plus brefs délais.

4. Si les sujets et bureaux visés aux paragraphes 2 et 3 ne terminent pas les activités de vérification dans conditions indiquées, les mêmes activités sont exercées par l'autorité compétente comme prévu au paragraphe 4 de l'article 28 précité du décret législatif n. 152/2006.

5. Le proposant doit remplir les obligations liées à la vérification préalable de l'intérêt archéologique conformément à l'article 41, paragraphe 4 et à l'annexe I.8 du décret législatif. 36/2023. Par conséquent, il informera rapidement le ministère de l'Environnement et de la Santé. Sécurité énergétique le résultat des décisions de l'autorité compétente en matière de protection du patrimoine culturel.

6. Vérification du respect des conditions environnementales visées à l'art. 2 est fourni avec les coûts supportés par l'entité proposante dans les limites dans lesquelles les activités de vérification demandées à l'entité les sujets et les organismes concernés ne relèvent pas déjà de leurs tâches institutionnelles.

1. Le présent décret est notifié à Campania Solare S.r.l. entreprise, au Ministère de Culture, à l'ARPA Campania, à la Commune de Santa Maria La Fossa, à la Commune de Grazzanise, à Commune Cancellò et Arnone, à la Province de Caserta à Région Campanie, qui le portera à la connaissance des autres Administrations intéressées.

2. Le présent arrêté, accompagné de l'avis de la Commission PNRR-PNIEC, est rendu disponible sur le site Internet du ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique.

Le recours judiciaire contre cet arrêté est autorisé devant le TAR dans un délai de 60 jours, ou, à défaut, recours extraordinaire auprès du Président de la République dans un délai de 120 jours, à compter de la date de notification faite aux sujets de l'art. 5, paragraphe 1, tandis que, pour les matières autres que les destinataires de la notification, les délais de recours susvisés courent à compter de la date publication de la disposition sur le site Internet du Ministère de l'Environnement et de la Santé Sécurité énergétique conformément à l'art. 5, paragraphe 2.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

Gianluigi Nocco